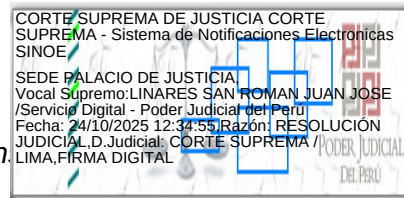




*Corte Suprema de Justicia de la República
Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria*



**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

Sumilla: La regla jurídica contenida del precedente contenido en la casación N.º 1486-2014 Cusco que señala que: "Los gastos operativos otorgados por el artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 114-2001 en aplicación del principio-derecho de igualdad y no discriminación deben ser percibidos por los Magistrados Titulares, así como los Magistrados Provisionales, en el cargo efectivamente desempeñado, en tanto ambos ejercen las mismas funciones y tienen la misma responsabilidad", se encuentra referida a que tanto los magistrados titulares como los provisionales que ingresaron a la carrera judicial o fiscal mediante concurso público deben percibir los gastos operativos al cumplir ambos con el requisito de ser titulares.

Lima, diecinueve de marzo de dos mil veinticinco. –

**LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**

I. VISTA, la causa número diecinueve mil novecientos quince - dos mil veintidós, en audiencia pública de la fecha integrada por la señora jueza suprema **Rueda Fernández** (Presidenta) y los señores jueces supremos, **Linares San Román, Díaz Vallejos, Manzo Villanueva y Cabello Arce**; y, luego de producida la votación con arreglo a ley, los magistrados que suscriben emiten su voto singular absolviendo las causales en función nomofiláctica debido a que el voto del ponente esta incompleto al no dar respuesta a todas las causales y sustentos de las mismas:

I.1. Asunto

Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha nueve de julio de dos mil veintiuno, interpuesto por la Procuraduría Pública del Ministerio Público, contra la sentencia de vista, contenida en la resolución número 16 de fecha 3 de junio de 2021, que confirmó la sentencia de primera instancia, contenida en la resolución número nueve de fecha 8 de enero de 2020, que declaró fundada en parte la demanda.

I.2. Antecedentes

a. Demanda



**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

██████████ interpuso demanda contencioso administrativa con fecha 6 de julio de 2017, y planteó las siguientes pretensiones:

Pretensión Principal: se declare la nulidad total de la Resolución de la Gerencia General N.º 425-2017-MP-FN-GG, de fecha 6 de junio del 2017, que declaro infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de la Gerencia Administrativa de Lambayeque N.º 002-2017-MP-FN-GA-LAMBAYEQUE de fecha 8 de febrero del 2017.

Pretensión Accesorio: en consecuencia, ordene a la demandada el reconocimiento y pago del concepto de Gastos Operativos en la escala correspondiente a un Fiscal Titular, desde la vigencia de dicho concepto hasta la actualidad en los diferentes periodos que se desempeñó como Fiscal Provisional en la escala correspondiente a un Fiscal Titular en la suma aproximada de S/ 936,836.52 soles, más el pago de intereses legales.

b. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de primera instancia, contenida en la resolución número nueve de fecha 8 de enero de 2020, el Noveno Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declaró fundada en parte la demanda; en consecuencia, declararon nula la Resolución de Gerencia General N.º 425-2017-MP-FN-GG y la Resolución de Gerencia Administrativa de Lambayeque N.º 002-2017-MP-FN-GA-LAMBAYEQUE, y en consecuencia, ordenaron que la entidad demandada emita Resolución administrativa otorgando a favor del actor el concepto de Gastos Operativos en la escala de Fiscal Adjunto Provincial, Fiscal Provincial, Fiscal Adjunto Superior y Fiscal Superior en los periodos que desempeño dichos cargos comprendidos entre el 9 de marzo de 2002y en tanto se mantenga su designación como Fiscal, disponiendo el pago de intereses legales.

c. Sentencia de vista

Mediante sentencia de vista, contenida en la resolución número dieciséis, de fecha 3 de junio de 2021, la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque resolvió confirmar la Sentencia apelada, contenida en la Resolución número nueve, de fecha 08 de enero del 2020, que corre de folios 377 a 386, mediante la cual se declara fundada en parte la demanda interpuesta por ██████████

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

██████████ ████████████████████, contra la Gerencia General del Ministerio Público, Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de Lambayeque y Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, sobre impugnación de resolución administrativa; En cuanto a los montos adeudados estos serán determinados conjuntamente con sus intereses legales, en ejecución de sentencia.

I.3. Del recurso de casación y auto calificadorio

La parte demandada, Ministerio Público, ha interpuesto recurso de casación con fecha 09 de julio de 2022, el cual fue declarado procedente por la Tercera Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Transitoria, mediante el auto calificadorio de fecha 20 de julio de 2023, por las siguientes causales:

i) Infracción normativa del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.

Señala que, la sentencia de vista está inmersa en el supuesto de inexistencia de motivación al desconocer el precedente vinculante de la Casación N° 1486-2014 Cusco del 14 de julio de 2015, esto es, se aparta de la línea jurisprudencial que resulta relevante a efectos de lo que se está decidiendo, vulnerando también el principio de seguridad jurídica. Además, que la sola existencia de una diferenciación entre el fiscal titular y provisional, no lo sitúa automáticamente frente a un supuesto de desigualdad de trato remunerativo, ya que para que este se produzca debe haberse encontrado que no existan causas objetivas ni razonables que justifiquen aquel tratamiento diferenciado.

ii) Infracción normativa del artículo 78 de la Constitución.

Argumenta que no se ha tenido en consideración que el otorgamiento de gastos operativos en la remuneración del demandante atenta contra el principio de equilibrio presupuestario que impone una limitación al gasto público. Además, se debe tener en cuenta la Ley N.º 28411 que señala que toda remuneración y bonificación se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y es nula toda disposición contraria.

iii) Infracción del artículo 1 del Reglamento sobre gastos operativos, Decreto de Urgencia N.º 114-2001, aprobado mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N.º 1070-2001



**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

Sostiene que no se tuvo en consideración que se atenta contra la normativa vigente que prevé que los gastos operativos son otorgados únicamente a los señores fiscales titulares que se encuentren en ejercicio de sus funciones.

II. CONSIDERANDO:

PRIMERO. Delimitación del pedido casatorio

1.1. La línea argumentativa a desarrollar inicia con absolver la causal procesal referida a la infracción normativa del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución **[causal procesal]**, y en caso se desestime, se procederá a evaluar la infracción normativa de del artículo 78 de la Constitución y del artículo 1 del Reglamento sobre gastos operativos, Decreto de Urgencia N.º 114-2001, aprobado mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N.º 1070-2001 **[causales materiales]**.

1.2. Es importante reiterar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal y, que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico en función nomofiláctica por control de derecho, solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, teniendo entre sus fines esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República.

ANÁLISIS DE LAS CAUSALES CASATORIAS

SEGUNDO: Infracción normativa del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.

2.1. Del auto calificadorio del recurso se tiene anotado que esta causal se sustenta principalmente en que la sentencia de vista se aparta del precedente vinculante contenido en la Casación N.º 1486-2014 Cusco, vulnerando el principio de seguridad jurídica. Añade que la sola existencia de una diferenciación entre el fiscal titular y el provisional no lo sitúa automáticamente frente a un supuesto de desigualdad de trato remunerativo ya que ello requiere que no existan causas objetivas ni razonables que justifiquen el tratamiento diferenciado. Al respecto, es de anotar que ciertamente se estableció un supuesto de desigualdad en el trato remunerativo en relación a la finalidad de las normas que prescriben los gastos operativos por el desempeño de las funciones, lo cual fue corregido con la entrada



**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

en vigencia del Decreto Supremo N.º 409-2017-PCM, e estableciendo la asignación de gastos operativos también para fiscales provisionales que no se encuentran dentro de la carrera fiscal.

2.2. La infracción normativa se encuentra referida a la vulneración de la debida motivación de las resoluciones judiciales, por lo que resulta pertinente iniciar señalando que, este es un derecho fundamental reconocido como garantía procesal en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; además se encuentran protegidos en los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución¹. Debiendo señalarse que el derecho fundamental al debido proceso se contempla en nuestra Constitución como uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional, es garantía procesal de inexorable cumplimiento, en tanto su observancia permite la efectiva protección de otros derechos fundamentales; es un derecho que comprende entre sus elementos esenciales al derecho a la motivación.

2.3. Asimismo, el derecho fundamental a la debida motivación de las decisiones judiciales, constituye una garantía primordial, a ser juzgado por las razones del derecho y conforme a los hechos probados, asimismo, su materialización permite confirmar que se ha respetado el derecho de defensa en sus varias expresiones, y acceder a las razones de las decisiones judiciales. Teniendo interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (vinculante para el Perú en atención a la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Constitución), que, es un derecho que permite verificar la materialización del derecho a ser oído, y que la argumentación de un fallo demuestra que los alegatos y pruebas han sido debidamente tomados en cuenta, analizados y resueltos², y que: "(...) la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones

¹ Principios de la Administración de Justicia. Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

² Corte IDH. Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del veintisiete de enero de dos mil nueve, párrafo 153.



**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática (...)”³.

2.4. Estando a lo antes establecido, corresponde determinar si la sentencia de vista ha incurrido o no en infracción al debido proceso, en su aspecto motivación de las decisiones judiciales; acudiendo para ello, a los términos y fundamentos de la recurrida. En ese sentido, en la sentencia de vista se formularon las siguientes razones esenciales [r] y conclusiones [c] para justificar su decisión:

R1: Indican que El derecho al pago de "gastos operativos" está contemplado en el Decreto de Urgencia N.º 114-2001. Añaden que tal dispositivo busca un fin con relevancia constitucional, ya que, en su parte considerativa, establece que, con su expedición, el Gobierno Central de aquel entonces, iniciaba un proceso de renovación sustancial del sistema judicial, buscando además mejorar los ingresos de los magistrados y fiscales titulares

R2. Los gastos operativos tienen una relación directa con el desempeño de la función y son otorgados a los titulares, según el nivel que desempeñan; es decir, [el monto de] los gastos operativos de los Jueces de Paz Letrado Titulares serán diferentes a los gastos operativos del Juez Especializado Titular y este a su vez, será diferente al de los Jueces Superiores Titulares; ello en coherencia al cargo desempeñado.

R3. El Decreto de Urgencia N.º 114-2001, no hace refer encia a los gastos operativos de los Jueces Provisionales, quienes deberán seguir percibiendo el mismo monto por concepto de gastos operativos del cargo precedente y del cual es titular.

R4. La falta de mención de los jueces provisionales en la citada disposición permite advertir una implícita diferenciación que no resiste al análisis constitucional cuando se tenga que confrontar su desempeño con las altas responsabilidades funcionales de aquéllos y que tienen relación directa con su percepción.

R5. Advierten que existe una inconstitucional diferenciación que vulnera los derechos constitucionales de los Magistrados y Fiscales Provisionales en la percepción del concepto de gastos operativos, toda vez que titulares y provisionales desempeñan la misma labor y asumen igual responsabilidad en el nivel que corresponda, pero que su percepción del monto, es diferente, vulnerando el principio-derecho a la igualdad,

³ Caso Apitz Barbera y otros, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha cinco de agosto de dos mil ocho, fundamento 77.



*Corte Suprema de Justicia de la República
Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria*

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

previsto en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución, denominado derecho de igualdad ante la ley.

R6. Añaden que la conclusión arribada es coherente con lo establecido por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la sentencia expedida en el Expediente N.º 1486-2014-Cuzco, de fecha 14 de julio del año 2015; pues, dicho Tribunal Supremo concluyó que en efecto, el Decreto de Urgencia No. 114-2001 vulnera el principio de igualdad ante la ley, al soslayar con un tratamiento diferenciado, que sólo tienen derecho a la percepción del concepto de gastos operativos los magistrados titulares y no los magistrados provisionales.

R7. Señalan que la condición de magistrado o fiscal debe enmarcarse dentro de un contexto de libertad para desarrollarse como cualquier ser humano pero también para cifrar sus propias expectativas con los logros obtenidos en relación a sus propios esfuerzos con la percepción del concepto de gastos operativos que deben ser reconocidos por la función del cargo desempeñado, por lo que resulta indiferente que lo sea titular o provisional, y en ese sentido, el Poder Judicial al establecer un injusto trato diferenciado a los magistrados y/o fiscales provisionales, debe ordenar la restitución de las situaciones jurídicas lesionadas con la expedición del Decreto de Urgencia No. 114-2001.

R8. Precisan que se apartan de la regla del Precedente Vinculante establecido por la Primera Sala De Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la sentencia expedida en el expediente N.º 1486-2014-Cuzco, en el sentido, que la percepción del concepto de gastos operativos para los Magistrados provisionales sea a partir de la entrada en vigencia de la Ley N.º 30125, es decir a partir del 14 de diciembre del 2013; siendo que consideran que tal beneficio económico, deberá percibirlo el magistrado o fiscal provisional a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia Nro. 114-2001, o sea a partir del mes de octubre del año 2001.

C. En consecuencia, concluyen que debe reconocerse a los magistrados provisionales el pago efectivo de los gastos operativos, verificado durante la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N.º 114-2001 y no a partir de la entrada en vigencia de la Ley N.º 30125.

2.5. Del examen de la sentencia de vista, y con relación a la causal de vulneración del derecho a la debida motivación, se observa que fundamenta sus premisas jurídicas y fácticas, determinando que existe una vulneración al principio



**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

constitucional de igualdad ante la ley, al existir un trato diferenciado entre los gastos operativos que perciben los magistrados titulares y los provisionales pese a que estos últimos también tienen la calidad de titulares promovidos a un grado superior, siendo que además cumplen las mismas funciones y cuentan con las mismas responsabilidades que los magistrados titulares de la plaza superior; y por tanto, la afectación al derecho a la igualdad se produce desde la fecha en que se emitió el Decreto de Urgencia N° 114-2001 al no considerar expresamente en sus disposiciones que regulan los gastos operativos el caso específico de los magistrados titulares promovidos provisionalmente a un cargo superior a fin de que perciban dicho concepto de acuerdo al cargo promovido. En consecuencia, se verifica que la sentencia de vista sí contiene respuesta razonada, motivada y congruente, cumpliendo con la justificación interna del razonamiento.

2.6. Con relación al argumento referido a que la sentencia de vista se aparta del precedente vinculante contenido en N.º 1486-2014 Cu zco, se observa que la impugnada en su considerando vigésimo primero sí ha expresado las razones por las cuales se aparta del precedente vinculante, indicando que realiza este apartamiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584 y solo en el sentido referido a que a los jueces y fiscales provisionales solo les corresponde percibir el concepto de gastos operativos desde la entrada en vigencia de la Ley N.º 30125, argumentando para ello que debe reconocerse a los magistrados provisionales (esto es, jueces y fiscales titulares de plaza promovidos temporalmente a un grado superior) los gastos operativos desde la vigencia del Decreto de Urgencia N.º 114-2001 toda vez que consideran que no se afectan los principios presupuestarios ni producen un desequilibrio económico en tanto que las plazas en las que se desempeñan los magistrados provisionales, son plazas orgánicas a las que son promovidos los jueces y/o fiscales titulares del cargo anterior, lo que significa que los fondos para hacer efectivo el gasto operativo se encuentra prevista presupuestariamente; y asimismo, indican que el Tribunal Constitucional a través de uniforme y reiterada jurisprudencia ha establecido que no se pueden dejar de atender los reclamos que tengan relación con derechos fundamentales solo por razones de falta de presupuesto. En consecuencia, no se advierte la afectación al principio de seguridad jurídica alegado por el recurrente en su causal.



**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

Asimismo, se aprecia que la sentencia de vista no se ha basado en “la sola existencia de una diferenciación entre el fiscal titular y el provisional” –como argumenta la parte recurrente- para identificar una desigualdad en el trato remunerativo, toda vez que como lo señala en los considerandos décimo segundo, décimo noveno y vigésimo tercero, sus argumentos se encuentran referidos a que los denominados magistrados provisionales son en realidad magistrados titulares que han sido promovidos a un grado superior, y por tanto les corresponde percibir el mismo monto que los superiores titulares al cumplir las mismas funciones y encontrarse sujetos a las mismas responsabilidades.

2.7. En consecuencia, al haberse desestimado los argumentos de la parte recurrente, y no habiendo incurrido la sentencia de vista en vulneración de los derechos al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, debe declararse infundada la causal de infracción normativa del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución.

TERCERO: Infracción normativa del artículo 78 de la Constitución

3.1. En el auto calificadorio se señala como argumento medular de la causal que no se ha tenido en consideración que el otorgamiento de gastos operativos en la remuneración del demandante atenta contra el principio de equilibrio presupuestario que impone una limitación al gasto público, y que se debe tener en cuenta el numeral 1 de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N.º 28411 que señala que toda remuneración y bonificación se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y es nula toda disposición contraria.

3.2. Al respecto, iniciando la labor interpretativa, se acudirá a la parte pertinente del artículo 78 de la Constitución y al numeral 1 de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N.º 28411, las cuales señalan lo siguiente:

Artículo 78.- El presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. (...)

En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero.

El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado.

NC1: Es principio constitucional el equilibrio presupuestal

Ley N.º 28411



SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE

Cuarta Disposición Transitoria: Tratamiento de las Remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios del Sector Público.

1. Las escalas remunerativas y beneficios de toda índole, así como los reajustes de las remuneraciones y bonificaciones que fueran necesarios durante el Año Fiscal para los Pliegos Presupuestarios comprendidos dentro de los alcances de la Ley General, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular del Sector. Es nula toda disposición contraria, bajo responsabilidad.

N1. Las escalas remunerativas, beneficios de toda índole, reajuste de las remuneraciones y las bonificaciones **que fueran necesarias durante el Año Fiscal** para los Pliegos Presupuestarios comprendidos dentro de los alcances de la Ley General, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía.

Tal como lo ha señalado el propio recurrente, su primer cuestionamiento se encuentra dirigido a señalar que la sentencia de vista infringe el principio de equilibrio presupuestario que se obtiene a partir del artículo 78 de la Constitución. Debe hacerse notar que tanto el término “*equilibrio presupuestario*” como el término “*equilibrio financiero*” hacen referencia al mismo principio cuyo contenido –de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional- se encuentra referido a que: “*el presupuesto debe contener todos los ingresos y gastos del Estado debidamente balanceados, a efectos de evitar que el déficit fiscal genere un proceso perturbador de la normal marcha económica del país*”⁴, es decir, que todo gasto que realice cualquier entidad estatal debe encontrarse previamente planificado en el presupuesto nacional con el objetivo de que no se genere un déficit que obstruya el desarrollo económico del país.

Al respecto, en su considerando vigésimo tercero la sentencia de vista señala que su decisión no afecta el Principio de Equilibrio Presupuestal toda vez que las plazas a las cuales son ascendidos temporalmente los jueces y fiscales provisionales son plazas presupuestadas (toda vez que si no se contara con dicha plaza no podrían ser promovidos), y en consecuencia entre los conceptos que incluyen el cálculo del presupuesto de estas plazas necesariamente debe encontrarse el pago por gastos operativos correspondiente al nivel de la plaza superior, por lo que al reconocer al

⁴ STC N.º 004-2004-CC/TC, numeral 9.4.



SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE

magistrado provisional el íntegro del concepto correspondiente a un magistrado titular asignado a esta plaza superior, solo se hace efectivo el abono completo del presupuesto ya asignado a la plaza del titular:

“las plazas en las que se desempeñan los magistrados provisionales, son plazas orgánicas a las que son promovidos los jueces y/o fiscales titulares del cargo anterior; es decir, plazas presupuestadas (con provisión o asignación de los recursos económicos), entendemos que el magistrado provisional lo será hasta cuando la plaza sea cubierta por un magistrado titular o cuando no se justifique el servicio; lo que significa que de encontrarse el titular, la provisión de fondos para hacer efectivo los gastos operativos, se encuentra prevista presupuestariamente; éstos fondos no los perciben en su integridad los magistrados provisionales por no tener la condición de titulares, cuya diferencia monetaria, nos lleva a la conclusión válida, que en relación al magistrado provisional, está previsto presupuestalmente los gastos operativos que percibe en su condición de magistrado titular en el cargo anterior, la que naturalmente se merece como también se encuentra previsto, su diferencia, que es la que no percibe y que reclaman con demandas como ésta, solo que no se hace efectivo por qué injustamente el dispositivo legal que lo dispone considera que no lo debe percibir, ya que no es titular; en ese sentido, se verifica el Principio de provisión Presupuesta [sentencia de vista considerando vigésimo tercero]”

Al respecto, se advierte que la sentencia de vista efectivamente no vulnera la NC1, toda vez que ha determinado que para otorgar a la parte demandante el concepto de gastos operativos durante los periodos en los que fue promovida en forma provisional a un cargo superior, se utilizará el mismo presupuesto que se encontraba asignado para cubrir todos los gastos que utilizaría el titular de la plaza, previniéndose efectivamente que se generen nuevos gastos no previstos en el presupuesto público, toda vez que en los citados periodos no se está ordenando que se genere o cree un nuevo gasto sino que se le reconozca a la demandante el pago total de los gastos operativos de acuerdo a lo que percibiría el titular y no en el monto que le corresponde a la plaza original de la cual fue promovida.

Con relación a la infracción normativa de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N.º 28411, de la norma N3 se observa que la misma dispone que el “*reajuste de las remuneraciones y las bonificaciones que fueran necesarias durante el Año Fiscal*” serán aprobadas por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía, esto es,



**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

determina que cualquier modificación o incremento a las escalas remunerativas, beneficios, reajustes de remuneraciones y bonificaciones que se deban realizar necesariamente **durante el año fiscal** deben ser aprobados por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía. En consecuencia, la sentencia de vista no incurre en infracción normativa de N3 toda vez que con la decisión arribada no se está realizando modificación o incremento de remuneraciones, bonificaciones u otros beneficios durante el año fiscal, sino que solamente dispone que los magistrados provisionales perciban en forma completa el concepto de gastos operativos correspondiente al grado en el que han sido promovidos en forma provisional.

En consecuencia, al no advertirse infracción normativa del Principio de equilibrio Presupuestal contenido en el artículo 78 de la Constitución, ni a la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N.º 28411, corresponde desestimar la causal.

CUARTO: Infracción normativa del artículo 1 del Reglamento sobre gastos operativos otorgados mediante Decreto de Urgencia N.º 114-2001, aprobado mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N.º 10 70-2001

4.1. Tal como se indicó en la parte expositiva, la entidad recurrente señala medularmente que no se tuvo en consideración que se atenta contra la normativa vigente que prevé que los gastos operativos son otorgados únicamente a los fiscales titulares que se encuentren en ejercicio de sus funciones, toda vez que el Decreto de Urgencia N.º 114-2001 dispone como requisitos para el otorgamiento de los gastos operativos que el fiscal sea titular y que se encuentre en actividad.

4.2. Continuando con la labor nomofiláctica, corresponde acudir al texto del dispositivo denunciado, y aplicando el método de interpretación literal y sistemático a la parte pertinente del artículo 1 del Reglamento Sobre Gastos Operativos y del artículo 1 del Decreto de Urgencia N.º 114-2001 (decreto que crea el concepto reglamentado por el dispositivo denunciado), se obtiene las siguientes normas [N]:

Reglamento sobre Gastos Operativos

Artículo 1.- Concepto y vigencia

Los gastos operativos son las entregas dinerarias que se efectúan a los señores Fiscales Titulares del Ministerio Público a nivel nacional a partir del 1 de octubre



SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE

de 2001, orientados a solventar los gastos que les demande el ejercicio de sus funciones.

Decreto de Urgencia N.º 114-2001

Artículo 1.- De los Gastos Operativos

1.1 Otórguese, a partir del mes de octubre del presente año, un monto por Gastos Operativos a los Magistrados y Fiscales que tengan la calidad de Titulares y estén prestando servicios en el Poder Judicial y Ministerio Público, respectivamente, de acuerdo al Anexo que forma parte del presente Decreto de Urgencia.

1.2 Entiéndase por Gastos Operativos a las entregas dinerarias orientadas a solventar los gastos que demande el ejercicio de las funciones de los Magistrados y Fiscales mencionados en los numerales 1.1 y 1.2 antes citados.

Dichos Gastos Operativos se otorgan adicionalmente a los que percibirán los citados Magistrados y Fiscales, según corresponda, por concepto de remuneración y bono de acuerdo a los montos precisados en el Anexo que forma parte de la presente norma.

N2: Los fiscales titulares que presten servicios en el Ministerio Público percibirán un monto por gastos operativos.

N3: Los gastos operativos son entregas dinerarias que solventan los gastos que demanda el ejercicio de las funciones de los fiscales.

Al respecto, se observa que **N2** establece el otorgamiento del concepto de gastos operativos a favor de los fiscales titulares y **N3** contiene la definición de lo que debe comprenderse como gastos operativos.

4.3. Con relación a **N2** y **N3**, es pertinente anotar que en los fundamentos décimo sexto y vigésimo primero del precedente vinculante contenido en la Casación N.º 1486-2014 Cusco (el cual estableció reglas respecto del pago de los gastos operativos a los magistrados provisionales), se señala que tanto los magistrados titulares como los provisionales son magistrados que han ingresado a la carrera pública mediante un concurso público de méritos y que en el caso de los provisionales se trata de aquellos magistrados que temporalmente son promovidos a un nivel superior inmediato por causa de una vacancia, licencia, o impedimento del superior. En consecuencia, la regla jurídica contenida en el considerando Trigésimo del citado precedente que señala que: *“Los gastos operativos otorgados por el artículo 1º del Decreto de Urgencia N° 114-2 001 en aplicación del principio-derecho de igualdad y no discriminación deben ser percibidos por los Magistrados*



SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE

Titulares, así como los Magistrados Provisionales, en el cargo efectivamente desempeñado, en tanto ambos ejercen las mismas funciones y tienen la misma responsabilidad. Este concepto debe ser otorgado a partir de la vigencia de la Ley N° 30125, Ley que establece medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial”, se entiende referida a que tanto los magistrados titulares como los provisionales que ingresaron a la carrera judicial o fiscal mediante concurso público deben percibir los gastos operativos al cumplir ambos con el requisito de ser titulares.

4.4. No obstante, respecto de aquellos magistrados que **no se encuentran en la carrera** fiscal, y son designados provisionalmente en alguna plaza vacante correspondiente a un superior jerárquico, corresponde que se aplique lo establecido en el Decreto Supremo N.º 409-2017-EF publicado el 29 de diciembre de 2017, el cual en el numeral 1.2 del artículo 1 señala lo siguiente: “1.2 Establézcase el monto de la asignación por gastos operativos para los Fiscales Provisionales designados por el Ministerio Público, que no se encuentren en la carrera fiscal”; esto es que, aquellos fiscales que no tienen la calidad de titulares por no haber cumplido con ingresar a la carrera mediante concurso público, solo tendrán derecho a percibir los gastos operativos desde la entrada en vigencia del mencionado decreto supremo, desde el 30 de diciembre de 2017 en adelante.

4.5. Con relación a lo expuesto, en los considerandos décimo segundo y décimo noveno de la sentencia de vista se advierte que los argumentos que sustentan la decisión se ha determinado que el pago de los gastos operativos se encuentra dirigido a los magistrados que han ingresado a la carrera pública y tienen la calidad de titulares: “El dispositivo legal subexamen, hace referencia a que los gastos operativos que tiene una relación directa con el desempeño de la función sean **otorgados a los titulares**, según el nivel que desempeñan (...) dicho dispositivo no hace referencia a los gastos operativos de los Jueces Provisionales, quienes según la literalidad de la norma sólo es para los titulares, en tanto que los provisionales deberán seguir percibiendo el mismo monto por concepto de gastos operativos del cargo precedente y del cual es titular”, añadiendo que: “Este resultado que se traduce en un beneficio económico (...) por reunir las condiciones materiales para ser promovido en el cargo superior, debe percibir no sólo los logros de su anterior cargo (**de la cual es titular**) y los de su ulterior función a la que es reconocida y premiada con su promoción (de la cual es provisional)” (énfasis y subrayado



**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

propio). Por tanto, la recurrida no vulnera N2 y N3 toda vez que condicionan el otorgamiento de los gastos operativos a que los mismos sean percibidos por los magistrados provisionales cuando estos cumplan con haber ingresado a la carrera pública judicial o fiscal y en consecuencia tenga la calidad de titular.

4.6. En consecuencia, la decisión efectuada por la instancia de mérito no ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución, ni el artículo 1 del Reglamento sobre gastos operativos aprobado mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N.º 1070-2001, debiendo precisarse que en ejecución de sentencia se deberá determinar a partir de qué momento el demandante cuenta con la calidad de titular para hacerse acreedor del pago de los gastos operativos, o en su defecto, aplicarse lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 409-2017-EF. Por tanto, corresponde declarar infundado el recurso de casación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 397 del Código Procesal Civil.

III. DECISIÓN:

Por estas consideraciones, y en aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon: **INFUNDADO** el recurso de casación de fecha 9 de julio de 2021, interpuesto por la demandada, Ministerio Público; en consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de vista de fecha 3 de junio de 2021, emitida por la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante la cual confirmó la sentencia contenida en la resolución N.º 9, de fecha 8 de enero de 2020, que resuelve declarar fundada en parte la demanda. **DISPUSIERON** la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por [REDACTED] contra la entidad recurrente y otros, sobre el concepto de gastos operativos; notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. **Rueda Fernández.**

S. S.

RUEDA FERNANDEZ

DIAZ VALLEJOS

MANZO VILLANUEVA

CABELLO ARCE

J. Layten/Mjd



**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

**EL VOTO SINGULAR DEL JUEZ SUPREMO LINARES SAN ROMÁN, ES COMO
SIGUE: -----**

I.1. MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación de fecha 9 de julio de 2021, interpuesto por **Ministerio Público** contra la sentencia de vista de fecha 3 de junio de 2021, que **confirmó** la sentencia de primera instancia de fecha 8 de enero de 2020, que declaró **fundada en parte** la demanda.

I.2. CAUSALES DEL RECURSO DECLARADAS PROCEDENTES

Mediante la resolución de fecha 20 de julio de 2025, en el cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, se declaró procedente el recurso por las siguientes causales:

- i) **Infracción normativa del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado.** Señala que, la sentencia de vista está inmersa en el supuesto de inexistencia de motivación al desconocer el precedente vinculante de la Casación N° 1486-2014 Cusco del 14 de julio de 2015, esto es, se aparta de la línea jurisprudencial que resulta relevante a efectos de lo que se está decidiendo, vulnerando también el principio de seguridad jurídica. Además, que la sola existencia de una diferenciación entre el fiscal titular y provisional, no lo sitúa automáticamente frente a un supuesto de desigualdad de trato remunerativo, ya que para que este se produzca debe haberse encontrado que no existan causas objetivas ni razonables que justifiquen aquel tratamiento diferenciado.
- ii) **Infracción normativa del artículo 78 de la Constitución.** Argumenta que no se ha tenido en consideración que el otorgamiento de gastos operativos en la remuneración del demandante atenta contra el principio de equilibrio presupuestario que impone una limitación al gasto público. Además, se debe tener en cuenta la Ley N.º 28411 que señala que toda remuneración y bonificación se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y es nula toda disposición contraria.



**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

- iii) **Infracción del artículo 1 del Reglamento sobre gastos operativos, Decreto de Urgencia N.º 114-2001, aprobado mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N.º 107-2001.** Sostiene que no se tuvo en consideración que se atenta contra la normativa vigente que prevé que los gastos operativos son otorgados únicamente a los señores fiscales titulares que se encuentren en ejercicio de sus funciones.

I.3. ANTECEDENTES

i) Pretensión demandada

Del escrito de la demanda a fojas 52, fluye que el actor [REDACTED] pretende se declare la nulidad de la Resolución de la Gerencia General N.º 425-2017-MP-FN-GG de fecha 6 de junio del 2017; en consecuencia, se ordene a la demandada el reconocimiento y pago del concepto de gastos operativos en la escala correspondiente a un Fiscal Titular, desde la vigencia de dicho concepto hasta la actualidad, en los diferentes periodos que se desempeñó como Fiscal Provisional en la escala correspondiente a un Fiscal Titular en la suma aproximada de S/ 936,836.52 soles, más el pago de intereses legales.

ii) Sentencia de primera instancia

Mediante la sentencia de fecha 8 de enero de 2020, obrante a fojas 377 a 386, se declaró **fundada en parte** la demanda; y en consecuencia, se declare la nulidad de la Resolución de la Gerencia General N.º 425-2017-MP-FN-GG de fecha 6 de junio del 2017 y la Resolución de la Gerencia Administrativa de Lambayeque N.º 002-017-MP-FN-GA-LAMBAYEQUE de fecha 8 de febrero de 2017; consecuentemente, se ordena que la emplazada emita una resolución administrativa, otorgando a favor del actor, el concepto de Gastos Operativos en la Escala de Fiscal Adjunto Provincial, Fiscal Provincial, Fiscal Adjunto Superior y Fiscal Superior en los periodos que desempeñó dichos cargos comprendidos entre el nueve de marzo del dos mil dos y en tanto se mantenga su designación como Fiscal; y disponiendo el pago de intereses legales. El sustento es el siguiente; mediante Resolución de la Fiscalía del Nación N.º 030-2000-MP-FN de fecha 7 de enero del 2000, se le designó en el cargo de Fiscal Provincial Provisional de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Jaén; posteriormente mediante Resolución de la Fiscalía del



SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE

Nación N.º 413-2002-MP-FN de fecha 9 de marzo del 2002 se le designó en el cargo de Fiscal Provincial Provisional de la Séptima Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, seguidamente por Resolución de la Fiscalía del Nación N.º 638-2003-MP-FN de fecha 6 de mayo del 2003, se le designó en el cargo de Fiscal Adjunto Provincial Provisional. Asimismo mediante Resolución de la Fiscalía del Nación N.º 950-2004-MP-FN de fecha 9 de julio del 2004 se le designó en el cargo de Fiscal Adjunto Superior Provisional, posteriormente según Resolución de la Fiscalía del Nación N.º 743-2009-MP-FN de fecha 2 de junio del 2009 fue designado para el cargo de Fiscal Superior Provisional en la Primera Fiscalía Superior Mixta Liquidadora de Jaén; mediante Resolución de la Fiscalía del Nación N.º 140-2016-MP-FN de fecha 14 de enero del 2016 fue designado en el cargo de Fiscal Superior Provisional en la Tercera Fiscalía Penal de apelaciones de Lambayeque y finalmente mediante Resolución de la Fiscalía del Nación N.º 5177-2016-MP-FN de fecha 30 de diciembre del 2016 fue designado como Fiscal Superior Provisional en el Despacho de la Fiscalía Superior Penal de Liquidación de Lambayeque, cargo que refiere desempeña hasta la actualidad. Además, menciona que en la Casación N.º 1486-2014-CUSCO que declara el criterio establecido en el fundamento Trigésimo como precedente vinculante, señala: *“Principio Jurisprudencial: Al amparo del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, se fija como Principio Jurisprudencial lo siguiente: “Los Gastos Operativos otorgados por el artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 114-2001 en aplicación del Principio-Derecho de Igualdad y No Discriminación deben ser percibidos por los Magistrados Titulares, **así como los Magistrados Provisionales**, en el cargo efectivamente desempeñado, en tanto ambos ejercen las mismas funciones y tienen la misma responsabilidad. Este concepto debe ser otorgado a partir de la vigencia de la Ley N° 30125, Ley que establece medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial”;* partiendo que en el terreno de los hechos, según el nivel Adjunto Provincial, Provincial, Adjunto Superior y Superior; el cargo, responsabilidad y complejidad, es el mismo, se trate de Magistrado Titular o Provisional, para el otorgamiento del Concepto Gastos Operativos sin ninguna distinción, no hace más que reconocer que a todo Magistrado le asiste el derecho a su percepción, con el referente del nivel en el que se le ha comprendido [para el caso, de Fiscal Adjunto Provincial, Provincial, Adjunto Superior y Superior], bajo el Principio de a Igual Trabajo, Igual



**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

Remuneración, con mayor razón que la tendencia tras la indicada Casación ha sido reconocer a los Jueces Provisionales y Supernumerarios así como a los Fiscales Provisionales, por nivel, un monto por este concepto.

iii) Sentencia de vista

Por su parte, la Sala Superior mediante la sentencia de vista de fecha 3 de junio de 2021, que corre de fojas 455 a 487, **confirmó** la sentencia apelada. El sustento es el siguiente: refiere que se aparta muy respetuosamente de la regla del Precedente Vinculante establecido por la Primera Sala De Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la sentencia Casatoria expedida en el expediente nro. 1486-2014-CUZCO, en el sentido, que la percepción del concepto de gastos operativos para los Magistrados provisionales será a partir de la entrada en vigencia de la Ley N.º 30125, es decir, a partir del 14 de diciembre del 2013; siendo que tal beneficio económico, estima este colegiado, deberá percibirlo el magistrado o fiscal provisional a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N.º 114-2001, o sea a partir del mes de octubre del año 2001. Asimismo, menciona que el reconocimiento del beneficio económico para los magistrados y fiscales provisionales a partir de la vigencia del Decreto de Urgencia N.º 114-2001, no afecta tales reglas o principios presupuestales generales, porque los fundamentos esgrimidos para justificar el precedente, están referidos a una natural propensión (criterio económico de sostenibilidad presupuestaria) o probabilidad cualificada de evitar un desequilibrio económico, entiende el Tribunal Supremo, que tal desajuste presupuestal, no ocurriría si es que el reconocimiento y pago efectivo, se haría a partir de la vigencia de la Ley 30125, de fecha 13 de diciembre del 2013; el colegiado insiste que la provisión de los recursos para atender las demandas de los magistrados provisionales no afecta el equilibrio económico, en tanto que, la asignación de fondos para hacer efectivo los gastos operativos de aquéllos, se rigen en especial, por dos principios fundamentales en materia presupuestaria: A) Justificación Funcional y B) Previsión Presupuestal. Finalmente, alega que se reconozca a los magistrados provisionales el pago efectivo de los gastos operativos, verificado durante la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia No. 114-2001 y no a partir de la entrada en vigencia de la Ley N.º 30125

II. CONSIDERANDO:



**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

PRIMERO: DELIMITACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO CASATORIO

Habiéndose declarado procedente causal de orden procesal y, material, corresponde emitir pronunciamiento sobre la primera, que de resultar fundada acarrearía su nulidad hasta el momento donde se produjo el vicio, caso contrario se pasará a resolver la causal material, en caso corresponda.

ANÁLISIS DE LAS CAUSALES CASATORIAS

SEGUNDO: Infracción normativa del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.

2.1. El principio procesal de la motivación de las resoluciones judiciales, regulado en el **inciso 5) del artículo 139** de la norma Constitucional, tiene como finalidad principal permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico desarrollado por las instancias de mérito para justificar sus decisiones jurisdiccionales y así pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen los artículos 50 inciso 6), 122 inciso 3) del Código Procesal Civil y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, dicho deber implica que los juzgadores señalen en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a las que ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respetando los principios de jerarquía normativa y de congruencia.

2.2. En otras palabras, la motivación o fundamentación de las resoluciones judiciales se traduce en la explicación detallada que debe realizar el Juez de los motivos que han conllevado a la decisión final. En esta fundamentación debe existir conexión lógica entre los hechos narrados por las partes (demandante y demandado), y las pruebas aportadas por ellos, coherencia y consistencia en sus razonamientos. Para que una motivación sea real y fiel reflejo de una aplicación racional del ordenamiento jurídico debe necesariamente fundarse en Derecho, lo que significa que la norma seleccionada debe estar en estricta correspondencia con el petitorio y los fundamentos, dispositivo legal que debe ser válido y vigente, y en caso de no ser vigente, si corresponde su aplicación o no al caso en concreto.



**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

2.3. En ese contexto, se aprecia que la recurrente sostiene que la sola existencia de una diferenciación entre el fiscal titular y provisional, no lo sitúa automáticamente frente a un supuesto de desigualdad de trato remunerativo, ya que para que este se produzca debe haberse encontrado que no existan causas objetivas ni razonables que justifiquen aquel tratamiento diferenciado. Al respecto, en el décimo quinto considerando de la recurrida se hace expresa mención al precedente vinculante contenido en la Casación N.º 1486-2014-Cusco, donde se indica que el Decreto de Urgencia N.º 114-2001 vulnera el principio de igualdad ante la ley al establecer que sólo tienen derecho a la percepción de gastos operativos los magistrados y no los provisionales, por el ende, la recurrida tiene la suficiente motivación en relación a este aspecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS, aplicable por su vigencia en el tiempo.

2.4. Asimismo, la recurrente refiere que la Sala Superior no ha expresado las razones para el apartamiento del precedente vinculante contenido en la Casación N.º 1486-2014-Cusco en lo referido a su otorgamiento o a partir de la vigencia del Decreto de Urgencia N.º 114-2001. Sin embargo, ello no resulta exacto pues del vigésimo primero al vigésimo séptimo considerando de la recurrida se expresan las razones para el mencionado apartamiento del citado precedente, expresando que no se afectan las reglas o principios presupuestales generales, esto es, que la asignación de fondos para hacer efectivo los gastos operativos de aquéllos, se rigen en especial, por dos principios fundamentales en materia presupuestaria: A) Justificación Funcional y B) Previsión Presupuestal, los que son desarrollados en la recurrida. Y además la percepción se atendería con arreglo al artículo 47 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584. Finalmente se invoca el Principio lógico de no contradicción. En consecuencia, se verifica que en la recurrida se ha justificado el citado apartamiento con arreglo al segundo párrafo del precitado artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS

2.5. De lo expuesto se verifica que la decisión adoptada por la instancia de mérito se encuentra motivada en forma congruente y por ende sujeta a la protección de la garantía procesal del debido proceso. Además, se debe precisar que la discrepancia en cuanto a un criterio respecto de la decisión de mérito no



**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

constituye un supuesto de falta de motivación que amerite la nulidad de la recurrida, siendo que la cuestión de fondo del presente proceso no se puede dilucidar a través de una causal procesal; por lo que corresponde declarar **infundada** esta causal procesal.

TERCERO: Infracción normativa del artículo 78 de la Constitución, e infracción normativa del artículo 1 del Reglamento sobre gastos operativos, Decreto de Urgencia N.º 114-2001, aprobado mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N.º 107-2001.

3.1. En aplicación de los principios de concentración y economía procesal se procede a resolver ambas causales materiales, dado que las mencionadas se dirigen a cuestionar el otorgamiento de los gastos operativos.

3.2. Al respecto el **artículo 78 de la Constitución Política del Perú**, dispone lo siguiente:

Artículo 78.- El presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. Dicho proyecto es estudiado y dictaminado por una comisión bicameral integrada por igual número de senadores y diputados. El dictamen es debatido y votado por el Congreso, de acuerdo con lo previsto en su reglamento."

En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero.

El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado.

Los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva o del Banco de la Nación no se contabilizan como ingreso fiscal.

No pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente.

No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública.

El autor Peña⁵ refiere sobre esta norma lo siguiente: "Como vemos, se establece una regla de procedimiento, que a su vez fija una reserva de ley para la aprobación de la Ley Anual de Presupuesto y por otro lado, se fija la necesidad de que el

⁵ Peña Vera Juan, en la Constitución Comentada Tomo II Gaceta Jurídica (Tercera edición), 2015, p. 644.



**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

Presupuesto esté acorde al denominado principio presupuestario del Equilibrio Presupuestario”.

Asimismo, mediante el **artículo 1 del Reglamento sobre gastos operativos, Decreto de Urgencia N.º 114-2001**, aprobado mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N.º 107-2001, se establece lo siguiente:

Artículo 1.- De los Gastos Operativos

1.1 Otórguese, a partir del mes de octubre del presente año, un monto por Gastos Operativos a los Magistrados y Fiscales que tengan la calidad de Titulares y estén prestando servicios en el Poder Judicial y Ministerio Público, respectivamente, de acuerdo al Anexo que forma parte del presente Decreto de Urgencia.

1.2 Los Gastos Operativos también se otorgarán a los miembros Titulares del Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones y Consejo Nacional de la Magistratura equivalentes a los Magistrados y Fiscales señalados en el numeral anterior y en los montos consignados, según corresponda, en el Anexo que forma parte del presente Decreto de Urgencia.

1.3 **Entiéndase por Gastos Operativos a las entregas dinerarias orientadas a solventar los gastos que demande el ejercicio de las funciones de los Magistrados y Fiscales** mencionados en los numerales 1.1 y 1.2 antes citados.

Dichos Gastos Operativos se otorgan adicionalmente a los que percibirán los citados Magistrados y Fiscales, según corresponda, por concepto de **remuneración y bono** de acuerdo a los montos precisados en el Anexo que forma parte de la presente norma.

1.4 **Los Gastos Operativos, no tienen carácter pensionable ni remunerativo**, así como tampoco sirven de base de cálculo para ningún beneficio, cualquier disposición en contrario es nula de pleno derecho. (Énfasis agregado)

De esta manera, la normativa antes glosada otorga un monto por gastos operativos a los jueces y fiscales que tengan la calidad de titulares y estén prestando servicios en el Poder Judicial y Ministerio Público. Siendo que su aplicación extensiva a favor de los magistrados provisionales constituye el objeto de litis en la presente causa.

CUARTO: ANÁLISIS DEL CASO



**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

4.1. Como se ha señalado precedentemente, ambas causales materiales se dirigen a cuestionar el otorgamiento de los gastos operativos a los magistrados provisionales.

4.2. Como se ha indicado anteriormente, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, emitió el precedente vinculante contenido en la Casación N.º 1486-2014-Cusco, estableciendo el siguiente criterio:

Trigésimo. - Principio Jurisprudencial: Al amparo del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS, se fija como principio jurisprudencial lo siguiente:

“Los gastos operativos otorgados por el artículo 1 del Decreto de Urgencia N.º 114-2001 en aplicación del principio-derecho de igualdad y no discriminación deben ser percibidos por los Magistrados Titulares, así como los Magistrados Provisionales, en el cargo efectivamente desempeñado, en tanto ambos ejercen las mismas funciones y tienen la misma responsabilidad. Este concepto debe ser otorgado a partir de la vigencia de la Ley N.º 30125, Ley que establece medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial.”

Mediante el precedente señalado ha quedado determinado que los gastos operativos otorgados por el artículo 1 Decreto de Urgencia N.º 114-2001, le corresponden tanto para los Magistrados Titulares y Magistrados Provinciales, porque ambos ejercen las mismas funciones y tienen la misma responsabilidad, resultando aplicable el principio-derecho de igualdad. Lo cual ciertamente tiene respaldo en el artículo 2 numeral 2 de la Constitución Política del Perú que establece la igualdad ante la ley.

4.3. Al respecto, en los considerandos noveno a vigésimo de la recurrida se efectúa la justificación para el otorgamiento de los gastos operativos previsto en el Decreto de Urgencia N.º 114-2001 a favor de los magistrados provisionales, dado que dicha norma buscaba mejorar los ingresos de los jueces y fiscales titulares a fin que se correspondan con el grado o nivel de responsabilidad que detentan, precisando que la omisión de considerar a los magistrados provisionales contiene



SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE

una implícita diferenciación que no resiste el análisis constitucional, pues dicho beneficio se percibe por la función que desempeñen y sirve para sufragar gastos por capacitación, estudios, entre otros, respecto a lo cual resulta indiferente la condición de titular o provisional. Asimismo, la entidad alega lo siguiente: *“no se tuvo en consideración que se atenta contra la normativa vigente que prevé que los gastos operativos son otorgados únicamente a los señores fiscales titulares que se encuentren en ejercicio de sus funciones”*. Sin embargo, no se advierte que Decreto de Urgencia N.º 114-2001 atente contra las normas que otorgan los gastos operativos, lo único que se busca es que la igualdad entre los Fiscales titulares y los fiscales provinciales. En consecuencia, se evidencia la vulneración del principio – derecho contenido en el artículo 2 numeral 2 de la Constitución Política del Perú. A continuación, se invoca el precedente vinculante contenido en la Casación N.º 1486-2014-Cusco en lo referente a la aplicación del principio-derecho de igualdad y no discriminación entre los magistrados titulares y los magistrados provisionales, para a continuación concluir que se ha vulnerado dicho principio, al establecer sin fundamento objetivo, *“un inconstitucional trato diferenciado entre los magistrados titulares y provisionales en la percepción de tal concepto económico”*.

4.4. Ahora bien, la entidad recurrente sustenta que el otorgamiento de los gastos operativos en la remuneración del demandante atenta contra el artículo 78 de la constitución al indicar que el principio de equilibrio presupuestario que impone una limitación al gasto público; sin embargo, el citado precedente vinculante señala en el fundamento vigésimo noveno, que esta limitación presupuestal no puede ser utilizada como un mecanismo para que el Estado vulnere derechos que tienen reconocimiento constitucional, como es el caso del *“Derecho a la Igualdad”*. Por lo que decide otorgar este beneficio significaría reivindicar una situación de menoscabo que vienen padeciendo los Jueces Provisionales, que se encontraba en la misma situación de un Juez Titular, incluso con las mismas responsabilidades.

4.5. En consecuencia, la decisión efectuada por la instancia de mérito no ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución, ni el artículo 1 del Reglamento sobre gastos operativos, Decreto de Urgencia N.º 114-2001, aprobado mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N.º 10 70-2001, aprobado mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N.º 107-2001. Por tanto, corresponde declarar



*Corte Suprema de Justicia de la República
Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria*

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 19915-2022
LAMBAYEQUE**

infundado el recurso de casación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 397 del Código Procesal Civil.

III. DECISIÓN:

Por estas consideraciones, y en aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil, **MI VOTO** es por declarar **INFUNDADO** el recurso de casación de fecha 9 de julio de 2021, interpuesto por la demandada, Ministerio Público; en consecuencia, **NO CASAR** la sentencia de vista de fecha 3 de junio de 2021, emitida por la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante la cual confirmó la sentencia contenida en la resolución N.º 9, de fecha 8 de enero de 2020, que resuelve declarar fundada en parte la demanda. **DISPONER** la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por [REDACTED] contra la entidad recurrente y otros, sobre el concepto de gastos operativos; notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. **Interviene como ponente el señor Juez Supremo Linares San Román.**

S. S.

LINARES SAN ROMAN

S.Silva/Mjd